

VERKÄUFER-ACADEMY · CHECKLISTE

Checkliste: Absichtserklärung (LOI)

Der Letter of Intent (LOI) ist die Absichtserklärung, in der du dich mit dem Käufer auf die wirtschaftlichen Eckpunkte einigst. Er kommt nach der mündlichen Einigung über die Kern-Themen (vor allem Bewertung und Transaktionsstruktur) und vor der Käuferprüfung: Erst mit dem unterschriebenen LOI öffnest du dem einen ernsthaften Kandidaten deinen Datenraum. Der LOI ist überwiegend nicht bindend, aber was hier steht, bestimmt den Rahmen bis zum Kaufvertrag. Prüfe jeden Punkt vor der Unterschrift.

1 Wirtschaftliche Kernelemente: ist alles geregelt?

Vollständigkeitscheck: Geh den Entwurf durch und hake ab, was darin klar geregelt ist. Was fehlt, sprichst du an, bevor du unterschreibst.

☐ Die Parteien	Unterschreiben dieselben Parteien wie später im Kaufvertrag? Bei mehreren Gesellschaftern: sind alle dabei? Kauft eine erst noch zu gründende Gesellschaft, kläre, wer für die Zahlung entsteht
☐ Was genau verkauft wird	Ist der Gegenstand eindeutig beschrieben, inklusive dem, was bei dir bleibt (z.B. Betriebsimmobilie, Fahrzeug)? Was offenbleibt, wird später zum Streitpunkt
☐ Kaufpreis oder Preisbandbreite	Ist die Herleitung nachvollziehbar? Üblich: dein bereinigtes Ergebnis (EBITDA) mal einem branchenüblichen Faktor (Multiple). Bestehe darauf, dass der Käufer den Faktor begründet
☐ Unternehmenswert oder Auszahlung an dich?	Der wichtigste und meist übersehene Punkt: Die Zahl im LOI ist in der Regel der <i>Unternehmenswert</i> , gerechnet so, als wäre die Firma schuldenfrei und ohne Bankguthaben („cash and debt free“). Was bei dir ankommt, ist etwas anderes: minus Bankdarlehen, Gesellschafterdarlehen und Leasing, plus überschüssiges Geld auf dem Konto, angepasst um Working Capital und Investitionsstau. Beispiel: Bei 800.000 EUR Unternehmenswert und 200.000 EUR Bankdarlehen bleiben 600.000 EUR für dich. Lass dir im LOI schriftlich geben, welche Positionen abgezogen und addiert werden
☐ Transaktionsstruktur	Share Deal (Kauf der Geschäftsanteile) oder Asset Deal (Kauf einzelner Werte wie Maschinen, Kundenstamm, Marke). Entscheidet mit darüber, wie viel vom Kaufpreis nach Steuern bei dir ankommt: früh mit dem Steuerberater klären

☐ Zahlungsmodalitäten	Wann fließt wie viel? Sofort, in Raten, als Earn-Out (später und nur bei Zielerreichung) oder als Verkäuferdarlehen (du stundest einen Teil). Je höher die Sofortzahlung, desto sicherer für dich
☐ Kaufpreiseinbehalt	Wird ein Teil zurückgehalten oder auf ein Treuhandkonto gelegt, als Sicherheit für Ansprüche gegen dich? Kläre Höhe und Freigabezeitpunkt
☐ Annahmen des Käufers	Der Preis beruht auf Annahmen, die der Käufer aus den bisher gelieferten Unterlagen gezogen hat: z.B. dass sich deine Kennzahlen bestätigen oder wesentliche Mitarbeiter bleiben. Bestehe darauf, dass diese Kernannahmen im LOI benannt werden. Dann muss der Käufer nach seiner Prüfung konkret zeigen, welche Annahme sich nicht bestätigt hat, statt den Preis unbegründet aufzumachen
☐ Bedingungen (Closing Conditions)	Was muss erfüllt sein, damit der Verkauf zustande kommt? Z.B. erfolgreiche Prüfung, Finanzierungszusage, Zustimmung Dritter. Jede Bedingung ist auch ein Ausstieg für den Käufer: je weniger und je klarer, desto besser für dich
☐ Zeitplan	Ablauf von der Prüfung bis zum Abschluss, realistisch sind 2-4 Monate. Schützt dich davor, dass der Käufer dich über Monate blockiert
☐ Kaufpreismechanik	Zu welchem Stichtag geht das Unternehmen wirtschaftlich über? Locked Box: fester Preis auf Basis eines vergangenen Stichtags, planbar für dich. Dafür darfst du ab dem Stichtag kein Geld mehr entnehmen, also keine Ausschüttungen (No Leakage). Closing Accounts: Der Preis wird erst am Abschlusstag ausgerechnet, das kann dich kosten oder dir bringen. Bei kleinen Deals ist meist ein fester Preis zum Stichtag üblich; ausverhandelt wird die Mechanik erst bei größeren Transaktionen

2 Bindend oder nicht? Das musst du wissen

Ein LOI ist überwiegend eine Absichtserklärung. Einzelne Klauseln verpflichten dich aber sofort, auch wenn der Verkauf am Ende platzt.

In der Regel NICHT bindend

☐ Kaufpreis und Zahlung	Stehen unter dem Vorbehalt einer sauberen Prüfung
---	---

☐ Aufteilung des Kaufpreises	Aufteilung zwischen Festkaufpreis und Earn-Out sowie der Anteil des Verkäuferdarlehens können sich nach der Prüfung noch ändern
☐ Zeitplan	Richtwerte, keine festen Fristen
☐ Übergangszeitraum	Deine Einarbeitungszeit nach dem Abschluss
☐ Wettbewerbs- und Abwerbeverbot	Wird im LOI nur angelegt, das eigentliche Verbot steht im Kaufvertrag: Es greift erst, wenn der Verkauf zustande kommt
In der Regel BINDEND (gilt sofort, auch wenn der Verkauf platzt)	
☐ Vertraulichkeit	Beide Seiten schweigen über alles Ausgetauschte, oft über einen Verweis auf die schon unterschriebene Vertraulichkeitserklärung
☐ Exklusivität	Verhandlungsexklusivität (streng): keine Gespräche mit anderen. Abschlussexklusivität (milder): Gespräche erlaubt, nur kein Abschluss mit einem Dritten
☐ Abbruchentschädigung (Break-Up Fee)	Wird üblicherweise zugunsten des Käufers vereinbart, um seine Exklusivität abzusichern. Umgekehrt zu deinen Gunsten ist sie denkbar, in der Praxis aber schwer durchzusetzen
☐ Kostenübernahme (Cost Coverage)	Die übliche Alternative, wenn du keine Exklusivität geben willst: Du trägst die Prüfungskosten des Käufers, falls du ohne triftigen Grund abbrichst
☐ Kostenverteilung, Recht und Gerichtsstand	Jede Seite trägt ihre eigenen Beraterkosten; dazu welches Recht gilt und welches Gericht zuständig ist

⚠ Wichtig

Auch nicht-bindende Punkte sind faktisch gesetzt. Von den wirtschaftlichen Konditionen im LOI wird später kaum abgewichen. Formuliere jeden Punkt sorgfältig.

3 **Das solltest du verhandeln**

Abschnitt 1 prüft, ob alles im LOI steht. Hier geht es darum, mit welchem Ziel du in die Verhandlung gehst. Hake ab, was du erreicht hast.

☐ Kaufpreis	<i>Ziel:</i> nachvollziehbare Herleitung und ein begründeter Multiple. Der erste Preis ist ein Vorschlag, kein festes Angebot
---	---

☐ Abzüge vom Unternehmenswert	<i>Ziel:</i> Jede Position, die vom Unternehmenswert abgezogen wird, steht benannt im LOI. Später aufgemachte Abzüge kosten dich bares Geld
☐ Kaufpreismechanik	<i>Ziel:</i> fester Preis zum Stichtag (Locked Box) statt Berechnung am Abschlusstag (Closing Accounts)
☐ Zahlungsstruktur	<i>Ziel:</i> hoher Sofortanteil. Bei kleineren Transaktionen ist ein Verkäuferdarlehen aber oft nötig, damit die Finanzierung überhaupt steht: Die Bank erwartet, dass du mit im Risiko bleibst. Verhandle deshalb nicht auf 100 % sofort, sondern über Höhe, Laufzeit, Zins und Sicherheiten des gestundeten Teils
☐ Earn-Out-Schutz	<i>Ziel:</i> Der Käufer führt das Geschäft in der Earn-Out-Phase weiter wie bisher, und du bekommst Einblick in die Abrechnung. Sonst entscheidet er über die Zahlen, an denen dein Geld hängt
☐ Exklusivitätsdauer	<i>Ziel:</i> so kurz wie möglich, gekoppelt an den Zeitplan der Prüfung, und lieber die mildere Abschlussexklusivität
☐ Was passiert bei Abbruch	<i>Ziel:</i> Betrag der Kostenübernahme gedeckelt und schriftlich festgehalten, was als triftiger Grund gilt
☐ Wettbewerbs- und Abwerbeverbot	<i>Ziel:</i> faire Dauer und Reichweite (üblich 1-2 Jahre im direkten Marktumfeld). Das Abwerbeverbot gehört dazu: Es hält dich davon ab, deine früheren Mitarbeiter mitzunehmen
☐ Haftung (Garantien)	<i>Ziel:</i> Obergrenze, klare Fristen für Ansprüche und ein Mindestbetrag, ab dem der Käufer sich überhaupt melden darf
☐ Übergangszeitraum und deine Rolle	<i>Ziel:</i> Dauer, Funktion (beratend oder operativ) und Vergütung geregelt. Das ist Arbeit, die bezahlt gehört
☐ Zusagen zu deinem Team	<i>Ziel:</i> Zusagen des Käufers zum Schutz deiner Mitarbeiter nach dem Verkauf, z.B. keine Kündigungen für eine gewisse Zeit

⚠ Achtung

Unterschreibe keinen LOI ohne Prüfung durch einen transaktionserfahrenen Berater oder Wirtschaftsanwalt: auch wenn nicht alle LOI-Bestimmungen bindend sind.